**МОНГОЛ УЛСЫН
ХҮНИЙ ЭРХИЙН ҮНДЭСНИЙ
КОМИСС**

15140 Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг,
Тусгаар тогтнолын талбай, Засгийн газрын XI байр,
Утас: 26 29 31, 26 29 71, Факс: (976-11) 32 02 84, 32 71 36,
E-mail: info@mn-nhrc.org; http://www.mn-nhrc.org

2018.6.21 № 1/351

танай _____-ны №_____-т

УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ГИШҮҮН,
УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ДЭД ДАРГА
Л.ЭНХ-АМГАЛАН ТАНАА

Санал хүргүүлэх тухай

Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комисс нь Хөдөлмөрийн тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн бусад хуулийн төслүүдийн үзэл баримтлалыг Улсын Их Хурлын ээлжит чуулганаар хэлэлцэж байгаатай холбогдуулан 2018 оны 6 дугаар сарын 19-ний өдөр Хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын яам, Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газар, Монголын ажил олгогч эздийн нэгдсэн холбоо, Монголын үйлдвэрчний эвлэлийн холбоо, Монголын хуульчдын холбоо, Нээлттэй нийгэм форум болон бусад хүний эрхийн чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг төрийн бус байгууллагуудтай хамтарсан уулзалт ярилцлага хийлээ.

Уулзалт ярилцлагаар Хөдөлмөрийн тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн бусад хуулийн төслүүдийг сайжруулах, хөдөлмөрийн хүрээний суурь зарчим ба эрхийн хэрэгжилтийг хангах чиглэлээр гаргасан зарим саналыг нэгтгэн томьёолж, тус хуулийн төслийн ажлын хэсгийн ахлагч Танд хүргүүлж байна.

Иймд энэхүү хамтарсан уулзалт ярилцлагын үеэр гаргасан санал болон Комиссоос 2018 оны 4 дүгээр сарын 20-ны өдрийн 1/256 дугаар албан бичгээр хүргүүлсэн саналын томьёоллыг тус тус судалж, Хөдөлмөрийн тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төсөлд тусгах талаар анхаарал тавихыг хүсье.

Түүнчлэн Нээлттэй нийгэм форумын Засаглалын хөтөлбөрийн менежер Б.Хишигсайханг тус хуулийн төслийн ажлын дэд хэсэгт ажиллуулах боломж олгоно уу.

Хавсралт 6 хуудастай.

Хүндэтгэсэн,

ДАРГА Ж.БЯМБАДОРЖ

1

000000495

Хавсралт:

Нэг. Хөдөлмөрийн тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төсөлд:

Жендэрийн үндэсний хорооны дэргэдэх Жендэрийн үндэсний шинжээчдийн бүлгийн гаргасан саналын томъёолол

1. Хуулийн төслийн 1 дүгээр зүйлийн 1.1-ийг "Энэ хуулийн зорилт нь хөдөлмөр эрхлэлтийн харилцааны суурь хэм хэмжээг тогтоож, ажилтан ба ажил олгогч, тэдгээрийн төлөөлөгчдийн хоорондын хөдөлмөрийн харилцааны зохистой тэнцвэрт байдал, ажлын байранд аливаа ялгаварлан гадуурхалт, дарамтаас ангид, хуулийг дээдэлсэн хөдөлмөрийн харилцааны таатай орчныг дэмжихэд оршино" гэж өөрчлөн найруулах;

2. Ажил-ар гэрийн амьдралын тэнцвэр (work life balance)-Эмэгтэй, эрэгтэй ажиллагчдын гэр бүлийн үүрэг хариуцлагыг анхаарч тооцоогүй бодлого төлөвлөлт нь эмэгтэйчүүдийг ажлын байрандаа ахиж дэвшихэд саад болж, цалин хөлс багатай, баталгаагүй ажил руу түлхдэг, харин эрэгтэйчүүдийг гэр бүлийнхээ амьдралд оролцох боломж, чадварыг нь хязгаарлан эрүүл мэндийн эрсдлийг нэмэгдүүлдэг. Тиймээс хөдөлмөр эрхлэлт болон гэр бүлийн үүрэг хариуцлагыг зохистойгоор хослуулж, ажил-ар гэрийн тэнцвэрийг хангах нь жендэрийн тэгш байдлыг хангах үйл явцын нэгэн хэсэг болж байна. Иймд хуулийн төслийн 4 дүгээр зүйлийн нэр томъёоны тодорхойлолтод "Ажил-ар гэрийн амьдралын тэнцвэр" гэсэн ойлголтыг шинээр томъёолох;

3. Хуулийн төслийн 3 дугаар зүйлийн 3.7-г "Хууль тогтоомжоор ажилтанд олгосон баталгааг, түүний дотор ажил-ар гэрийн амьдралын үүргийг зохистойгоор тэнцвэржүүлсэн байдлыг хангасан нөхцлийг хамтын гэрээ, хэлэлцээр болон хөдөлмөрийн гэрээ, бусад дотоод хэм хэмжээгээр дээшлүүлэн тогтоож болно" гэж өөрчлөн найруулах;

4. Хуулийн төслийн 8 дугаар зүйлийн "ажлын байрны дарамт"-ыг тайлбарыг "Энэ хуульд заасан "ажлын байрны дарамт" гэснийг "бусдыг хүсээгүй байхад нь бэлгийн болон бусад сэдлээ үг хэлээр, биеэр буюу өөр хэлбэрээр илэрхийлэх, мөн тухайн сэдлийн улмаас ажил, албан тушаал, эд материал, сэтгэл санааны болон бусад байдлаар хохироох үр дагавар бүхий тэвчишгүй орчин үүсгэх, айлган сүрдүүлэх, тулган шаардах зэрэг үйлдэл, эс үйлдэхүй гэж ойлгоно." гэж өөрчлөх;

5. Хуулийн төслийн 11 дүгээр зүйлийн 11.2-т "бэлгийн дарамт бусад дарамтаас ангид хөдөлмөр эрхлэлтийн харилцаа, ажлын байрны орчин бүрдүүлэх зорилгоор эдгээр дарамт үүсэхээс урьдчилан сэргийлэхэд чиглэсэн сургалтын хөтөлбөр боловсруулж хэрэгжүүлэх, таслан зогсоох, бэлгийн болон бусад дарамт гарсан тохиолдолд эрх хэмжээнийхээ хүрээнд шийдвэрлэх журам тогтоож мөрдүүлэх, хохирогчийн гомдлыг нууцлан хадгалах;" гэсэн заалтыг шинээр нэмж тусгах;

6. Хуулийн төслийн 50 дугаар зүйлийн 50.1.1-ийг "ижил үнэлэмжтэй ажил үүрэг гүйцэтгэж байгаа эрэгтэй, эмэгтэй ажилтны цалин хөлсний хэмжээ адил байх;" гэж өөрчлөх;

7. Хуулийн төслийн 113 дугаар зүйлд “Хөдөлмөрийн дотоод журамд энэ хуулиар ажил эрхлэлт, ажлын байранд хориглосон ялгаварлан гадуурхалт болон бэлгийн болон бусад дарамт үзүүлсэн үйлдэл, эс үйлдэхүйг хориглосон зохицуулалтыг Жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангах тухай хуульд тодорхойлсонтой нийцүүлж тусгана.” гэж нэмж тусгах;

Монголын Үйлдвэрчний Эвлэлийн Холбооноос гаргасан саналын томъёолол

8. “Хөдөлмөр эрхлэлтийн албаны тухай” ОУХБ-ын 88, “Хөдөлмөр эрхлэлтийн хувийн албадын тухай” ОУХБ-ын 181 дүгээр конвенцуудад нэгдэн орсон гэсэн үндэслэлээр аж ахуйн нэгж, байгууллагад ажиллах хүч нийлүүлэх гэрээний үндсэн дээр ажилтан нийлүүлж ажилтны цалин хөлснөөс ашиг олох тогтолцоог хуульчилжээ. Дээрх конвенцууд нь “зуучлах үйлчилгээг төрийн болон хувийн хэвшлийн байгууллагууд хийх тухай конвенц” юм. Ажиллах хүч нийлүүлэх үйлчилгээ нь ажил олгогчийн үүрэг хариуцлагыг сулруулдаг, үндсэн ажилтан болон ажиллах хүч нийлүүлэх гэрээгээр ажиллагчдын хөдөлмөрийн нөхцөлийг ялгаатай тогтоодог зэргээс зарим улс оронд эрсдэл өндөртэй уул уурхай, барилга зэрэг салбарт ажиллах хүч нийлүүлэх гэрээний үндсэн дээр ажилтан авч ажиллуулахыг хориглодог туршлага байна. Ажиллах хүч нийлүүлэх гэрээгээр ажилтан авч ажиллуулах буюу хөдөлмөр эрхлэлтийн гурвалсан харилцааг хүлээн зөвшөөрч хуульчлах нь ажилтны цалин хөлснөөс үндэслэлгүй ашиг хүртдэг компаниудыг тэжээдэг мөлжлөгийн шинжтэй тул ОХУ энэхүү зохицуулалтыг хэрэглэхээ зогсоож хуулиасаа хассан байна. Иймд манай улсын хувьд ч энэ зохицуулалтыг олон улсын зарчим, хэм хэмжээнд нийцүүлэх үүднээс хуулийн төслийн 30 дугаар зүйлд заасан ажиллах хүч нийлүүлэх гэрээгээр ажилтан авч ажиллуулах тухай зохицуулалтыг хасах;

9. Одоо мөрдөгдөж буй Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 3 дугаар зүйлийн 3.1.9-д “хөдөлмөрийн хамтын маргаан” гэж хамтын гэрээ, хэлэлцээр байгуулах, биелүүлэх, биелэлтэд нь хяналт тавих явцад гэрээ, хэлэлцээрт оролцогч талуудын хооронд үүссэн саналын зөрүүг хэлнэ гэж заасныг хассан нь үйлдвэрчний эвлэлийн байгууллагын үндсэн эрхийг хязгаарлаж байгаа тул хамтын гэрээ, хэлэлцээрийн биелэлтийг шаардаж хөдөлмөрийн сонирхлын маргаан үүсгэх эрхийг хуульд тусгах;

10. Одоогийн мөрдөгдөж буй Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 20 дугаар зүйлийн 20.4.2-т “салбар (салбар дунд)-ын хэлэлцээрт тухайн салбарын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага, ажил олгогчийн болон ажилтны эрх, хууль ёсны ашиг сонирхлыг төлөөлөн хамгаалах салбарын байгууллага;” байна гэж заасныг хэвээр хадгалж, хуулийн төслийн 19 дүгээр зүйлд салбар (салбар дунд)-ын хамтын хэлэлцээрт төрийн захиргааны төв байгууллага нь хуулийн дагуу оролцох үүрэгтэй байхыг хуульчлах;

11. Хуулийн төслийн 85 дугаар зүйлийн 85.1.1-д зааснаар хөдөлмөрийн чадвараа 30 хувь хүртэл алдсан ажилтны нийгмийн хамгаалал (нөхөн төлбөр)-ын асуудал зохицуулалтгүй байна. Одоогийн дагаж мөрдөж байгаа Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 97 дугаар зүйлийн 97.1.1-д заасан үйлдвэрлэлийн осол, хурц хордлого, мэргэжлээс шалтгаалсан өвчний улмаас хөдөлмөрийн чадвараа 30 хувь хүртэл алдсан ажилтанд 5 сарын нөхөн төлбөр олгох зохицуулалтыг хэвээр хадгалах саналтай байна. Иймд хуулийн төслийн 85 дугаар 85.1.1-д “Үйлдвэрлэлийн осол, хурц хордлого, мэргэжлээс

шалтгаалсан өвчний улмаас хөдөлмөрийн чадвараа 30 хувь хүртэл алдсан ажилтанд 5 сарын цалингийн дундаж цалинтай тэнцэх хэмжээний нөхөн төлбөр олгох" гэж нэмж тусгах;

12. Байгууллага дотооддоо ажилтныг сахилгын шийтгэл гаргасан эсэхийг тогтоодог байх нь ажил олгогч, ажилтны хооронд сахилгын шийтгэлийг үндэслэлтэй ногдуулсан эсэх дээр маргаан үүсэх, ажилтан шүүхийн байгууллагад хандах зэргээр цаг хугацаа алдах, зардал чирэгдэл болох, шүүхийн ачаалал нэмэгдэх зэрэг сөрөг үр дагавраас сэргийлэх ач холбогдолтой юм. Иймд Хуулийн төслийн 114 дүгээр зүйлийн 114.5-д "Ажил олгогч нь ажилтанд хөдөлмөрийн сахилгын шийтгэл ногдуулахдаа ажилтнаас тайлбар авах зэргээр тухайн зөрчил гарсан нь тогтоогдвол сахилгын зөрчлийн шинж, үр дагаврыг харгалзан энэ хуулийн 114.1-т заасан сахилгын шийтгэлийг сонгож хэрэглэнэ" гэж өөрчлөх;

13. Хөдөлмөрийн маргаан зохицуулах гурван талт хорооны харьяалах хэргийн маргааны хүрээг хязгаарлаж байгаа нь ажилтны гомдлыг шүүхийн өмнөх шатанд шуурхай зохицуулах өнөөгийн хүрсэн түвшинг дордуулж байна. Иймд сум, дүүргийн хөдөлмөрийн маргаан зохицуулах гурван талт хороод хөдөлмөр эрхлэлтийн харилцааг цуцалсан буюу дуусгавар болгосон, эсхүл өөр ажилд шилжүүлсэн, сэлгэн ажиллуулсан тухай ажилтны гомдлыг хүлээн авч шийдвэрлэж байх талаар хуульчлах;

14. Монгол Улс 1996 онд соёрхон баталсан Үйлдвэрийн газарт ажилчдын төлөөлөгчдийн эрхийг хамгаалах болон тэдэнд олгох бололцооны тухай ОУХБ-ын 135 дугаар конвенцид нийцүүлэн Үйлдвэрчний эвлэлийн байгууллагад үндэсний хууль тогтоомжоор тусгайлан олгогдсон эрхийг нь хуульчлан баталгаажуулах үүднээс бүх шатны хамтын гэрээ, хэлэлцээрийг Үйлдвэрчний эвлэл байгуулж байхаар зохицуулах;

15. Хуулийн төслийн үзэл баримтлал болох хуулийн хамрах хүрээг өргөжүүлэх асуудлыг бүрэн шийдвэрлээгүй албан бус эдийн засагт ажиллагчдыг хамруулах асуудал орхигдсон байна. Иймээс "Албан бус эдийн засагт ажиллагч гэдэгт хувиараа бие даан ажиллагч, албан болон албан бус аж ахуйн нэгж байгууллагад эсхүл тэдгээртэй холбоотой албан бус ажлын байранд ажилладаг ажилтан, хүлээн зөвшөөрөгдөөгүй буюу зохицуулагдаагүй хөдөлмөр эрхлэлтийн харилцаанд үндэслэн ажиллаж буй ажилчид хамаарна" гэсэн тодорхойлолтыг нэмж оруулах шаардлагатай. Үүнтэй холбоотойгоор албан бус эдийн засагт ажиллагчдын үндсэн эрх болох эвлэлдэн нэгдэх, хамтын гэрээ, хэлэлцээр байгуулах, ажил хаях эрхийг баталгаажуулсан заалтуудыг хуулийн төсөлд нэмж тусгах;

Нээлттэй нийгэм форумаас гаргасан саналын томъёолол

16. Бөөнөөр халах гэдэгт "10-аас дээш ажилтантай" байгууллага буюу Монгол Улсын нийт аж ахуйн нэгжийн 17 хувийг л хамруулан үзсэнээр 9 хүртэлх ажилтантай аж ахуйн нэгж байгууллага 5 хүнээ халсан тохиолдолд хуулийн төсөлд "бөөнөөр халах" гэсэн уг зохицуулалтад хамаарахгүй болжээ. Иймд хуулийн төслийн 4 дүгээр зүйлийн 4.1.7-д заасан ажилтны тооны доод хэмжээг өөрийн орны онцлогт тохируулан өөрчлөх;

17. Хуулийн төслийн 11 дүгээр зүйлийн 11.1.6-д ажил олгогч ажилтантай тохиролцохгүйгээр тогтоож болох дотоод хэм хэмжээ байхаар зохицуулсан байна. Энэ нь ажил олгогч, ажилтны тэнцвэрт байдлыг сулруулж болзошгүй. Иймд ажилтантай заавал зөвлөлдөж гаргах хэм хэмжээний агуулгыг тогтоож өгөх, эсхүл дангаар гаргаж болох дотоод хэм хэмжээний хүрээг тогтоох;

18. Хөдөлмөрийн тухай хуулийн төслийн 50.1.1-д заасан "ижил үнэлгээтэй ажилд ижил цалин хөлс олгох" зарчим нэг мөр ойлгогдож мөрдөгдөх нь эргэлзээтэй, тунхаглалын шинжтэй байна. Тухайлбал, гадаадын хөрөнгө оруулалттай уул уурхайн компанид гадаад ажилтан монгол хүний цалингийн ялгаа асар их байгаа асуудал энэхүү хуулиар шийдвэрлэгдэх эсэх эргэлзээтэй байна. Иймд Монгол Улсын нутаг дэвсгэрт хөдөлмөрийн бүхий л харилцаанд энэ зарчим мөрдөгдөнө гэсэн агуулгыг хуульчилж, үүнтэй холбогдуулан Хөрөнгө оруулалтын тухай хууль болон бусад холбогдох хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах шаардлагатай.

19. Хөгжлийн бэрхшээлийг хөдөлмөрийн чадвар алдалтаар тогтоож байгаа нь буруу чиг хандлага бөгөөд хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүсийг ялгаварлан гадуурхахад хүргэж байна. Аливаа хөгжлийн бэрхшээл нь тодорхой үйлдэл хийхийг л хязгаарлаж байгаа болохоос өөрт тохирох хөдөлмөрийг 100 хувь хийх боломжтой байдаг. Энэ үзэл санаа хуулийн төсөлд тусгагдаагүй байгааг анхаарч зохицуулах;

20. Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүн нь хөдөлмөрийн эрхийн маргаанд тэгш эрхтэй оролцох боломжийг хуулийн төсөлд тодорхой тусгагдаагүй байна. Иймд хуулийн төслийн 110 дугаар зүйлд "Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэнийг маргаан хянан шийдвэрлэх ажиллагаанд биечлэн оролцоход хүртээмжтэй нөхцөлийг бий болгох" гэсэн заалт нэмэх;

21. Аж ахуйн нэгж байгууллагад маргаан таслах комисс байгуулах ажилтны тооны доод хэмжээг 10 гэж тогтоосон байна. Гэвч бизнес регистрийн санд бүртгэлтэй аж ахуйн нэгжийн 83 хувь нь 1-9 ажиллагсадтай байгаа үед энд ажиллагсдын хөдөлмөрийн эрхийн маргаан шүүхэд л шийдвэрлэгдэхээр байгаа нь хуулийн төслийн танилцуулга, үзэл баримтлалд туссан хөдөлмөрийн эрхийн маргааныг шүүхэд төвлөрүүлснийг залруулах, аль болох эрт шатанд шийдвэрлэх боломжийг олгоно гэсэнтэй зөрчилдөж байна. Иймд хуулийн төсөлд хөдөлмөрийн эрхийн маргаан таслах комисс байгуулах ажиллагсдын тооны доод хэмжээг өнөөгийн нөхцөлд тохируулан оновчтой тогтоох;

22. Хөдөлмөрийн гэрээг ажил олгогч үндэслэлгүй цуцалсан эсхүл дуусгавар болгосон тохиолдолд ажлын байранд эгүүлэн тогтоох шийдвэр шүүхээс гаргахаар байгаа нь одоогийн зохицуулалттай адил байна. Энэ шийдвэр ажил олгогч, ажилтны хэнийх нь ч талаас авч үзэхэд сайн шийдвэр биш юм. Иймд ажил олгогч ажилтныг ажлаас үндэслэлгүй халсан тохиолдолд өндөр хэмжээний хохирлын төлбөр гаргуулдаг байх тухай зохицуулалт оруулж өгөх нь ажил олгогчийн үндэслэлгүй шийдвэр гаргахыг хязгаарлаж, ажилтны хөдөлмөрлөх эрхийн баталгаа болно. Хохирлын хэмжээний тухайд цалин хөлсөнд үндэслэн тогтоох боломжтой.

23. Хуулийн төслийн 124 дүгээр зүйлийн 124.2-т "олон нийтийн хяналт"-ын талаар зохицуулсан нь сайшаалтай боловч нэмж зохицуулах шаардлагатай байна. Иймээс

хөдөлмөрлөх эрхийн чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг бусад төрийн бус байгууллага хөдөлмөрийн харилцаанд урьдчилсан хяналт, мониторинг хийх боломжтой байх зохицуулалтыг бий болгох;

Монголын эмэгтэйчүүдийн хөдөлмөрийг дэмжих холбооны гаргасан саналын томъёолол

24. Үйлдвэрчний эвлэлийн байгууллага нь зөвхөн гишүүддээ үйлчилдэг бөгөөд үйлдвэрчний эвлэл байхгүй цөөн ажилтантай аж ахуйн нэгж болон хувь хүмүүстэй гэрээлэн ажиллаж байгаа малчин, хүүхэд асрагч, бусад ажилтнуудын эрхийг хамгаалах боломж олгох үүднээс хөдөлмөрлөх эхийн чиглэлээр ажилладаг төрийн бус байгууллага нь олон нийтийн хяналт тавих шаардлагатай. Иймд хуулийн төслийн 124 дүгээр зүйлийн 124.2-т "Үйлдвэрчний эвлэл болон хөдөлмөрлөх эрхийн чиглэлийн төрийн бус байгууллага нь хөдөлмөрийн тухай хууль тогтоомжийн биелэлтэд олон нийтийн хяналт тавина." гэж өөрчлөх;

25. Ажлаас халсан тухай шийдвэрийн ажилтны гар дээр очих хэлбэр, хугацааг тодорхой заагаагүй учир Ажил олгогч шийдвэрээ хэдэн сарын дараа гаргадаг, ажилтанд бичгээр өгдөггүй зэргээс үүдэн нийгмийн даатгалын ажилгүйдлийн тэтгэмжээ авч чадахгүйд хүрч, ажиллагчдын эрх ашиг хохирох тохиолдол багагүй гарч байна. Иймд хуулийн төслийн 45 дугаар зүйлийн 45.4-т ажил олгогч хөдөлмөр эрхлэлтийн харилцааг цуцлах тухай ажилтанд 30-аас доошгүй хоногийн өмнө мэдэгдэж, шийдвэрээ үндэслэлийн хамт шийдвэр гармагц бичгээр өгөх талаар нэмж тусгах;

Ажлын байрны бэлгийн дарамттай тэмцэх иргэний нийгмийн байгууллагуудын эвсэлээс гаргасан саналын томъёолол

26. Хуулийн төслийн 8 дугаар зүйлд "Ажил олгогч нь ажлын байрны бэлгийн болон бусад дарамтын талаар гаргасан гомдол, шийдвэрлэгдсэн байдлын талаар нийт ажилтнуудад мэдээлэх арга хэмжээг тухай бүр авч байна." гэж нэмж тусгах;

27. Хуулийн төслийн 8 дугаар зүйлд "Ажил олгогч нь ажлын байрны бэлгийн болон бусад дарамт, түүнээс урьдчилан сэргийлэх асуудлаар дотоод сургалтыг тогтмол зохион байгуулна" гэж нэмж тусгах;

28. Хуулийн төслийн 7 дугаар зүйлд "Ялгаварлан гадуурхалттай холбоотой гомдол шийдвэрлэхэд ажил олгогч ялгаварлан гадуурхаагүй гэж үзэж байгаа бол нотлох үүрэгтэй." гэж нэмж тусгах;

Хүүхдийн хөдөлмөрийн тэвчишгүй хэлбэрүүдийг устгах үндэсний сүлжээнээс гаргасан саналын томъёолол

29. Хуулийн төслийн 93 дугаар зүйлийн 93.1-д "Энэ хуулийн 93.4, 93.9 дэх хэсэгт зааснаас бусад тохиолдолд 15 насанд хүрээгүй, энэ насанд хүрсэн боловч суурь боловсрол эзэмшээгүй хүүхдээр ажил, үүрэг эрхлүүлэхийг хориглоно." гэж заажээ. Энэхүү заалтаас үзэхэд сургууль завсардсаны улмаас боловсрол эзэмшиж чадаагүй 15 нас хүрсэн хүүхдийн ажиллах эрхийг шууд хориглож байгаа нь амьдралын боломж муу, боловсрол эзэмшээгүй хүүхдийн нөхцөл байдлыг улам хүндрүүлэх,

хууль бус хөдөлмөр эрхлэх эрсдэлийг нэмэгдүүлж болзошгүй юм. Иймээс ажил олгогчийн зүгээс суурь боловсрол эзэмшээгүй ч 15 нас хүрсэн хүүхдийг ажиллуулахдаа суурь боловсрол эзэмшихэд нь заавал дэмжлэг үзүүлж, өөрт нь тохирсон хөнгөн ажил хийлгэх боломжтой байх зохицуулалтыг нэмж тусгах;

Хоёр. Зөрчлийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөлд:

Жендэрийн үндэсний хорооны дэргэдэх Жендэрийн үндэсний шинжээчдийн бүлгийн гаргасан саналын томъёолол

1. Зөрчлийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийн 10.16 дугаар зүйлд "Хөдөлмөрийн дотоод журамд ажил эрхлэлт, ажлын байранд хуулиар хориглосон ялгаварлан гадуурхах, бэлгийн болон бусад дарамт үзүүлэх үйлдэл, эс үйлдэхүйг хориглох, түүнээс урьдчилан сэргийлэх, гомдлыг шийдвэрлэх талаарх зохицуулалтыг тусгаагүй бол ажил олгогч хүнийг гурван зуун нэгжтэй тэнцэх хэмжээний төгрөгөөр, аж ахуйн нэгж, байгууллагыг нэг мянган нэгжтэй тэнцэх хэмжээний төгрөгөөр торгоно." гэж нэмж тусгах;

Монголын эмэгтэйчүүдийн хөдөлмөрийг дэмжих холбооны гаргасан саналын томъёолол

2. Зөрчлийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийн 10.16 дугаар зүйлд "Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 40 дүгээр зүйлд заасан ажлын байр хадгалаагүй бол ажил олгогч хувь хүн эсвэл байгууллага аль аль нь тухайн ажилтны ажилгүй байсан хугацааны цалин хөлсийг хоёр дахин нэмэгдүүлсэнтэй тэнцэх нөхөн олговор олгоно." гэж нэмж тусгах;

3. Зөрчлийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийн 10.16 дугаар зүйлд "Цалин хөлсийг хугацаанд нь өгөөгүй, өөр хэлбэрээр олгосон нь тогтоогдвол ажил олгогч хувь хүн, байгууллага нь тухайн ажилтанд цалин хөлсийг хожимдуулсан хоног тутамд 0.5 хувийн алданги нэмж тооцож, нөхөн олгоно." гэж нэмж тусгах;